广西建工集团第四建筑工程有限责任公司“8•10”物体打击事故调查

发布时间：2022-01-10 16:50 来源： 宾阳县应急管理局

2020年8月10日17时20分许，位于宾阳县城城东新区和宾路南侧的宾阳彰泰学府（二标段）项目，12#楼脚手架整改施工过程中，南宁市吉惠建任公司工人陈建余在穿越11#、12#楼间区域时，被从12#楼掉落的钢管砸中塔吊机身后落地反弹击中头部，后经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区安全生产条例》等法律法规，经县人民政府批准，理局、县司法局、县住建局、县公安局、县总工会、县人社局以及宾州镇人民政府为成员单位的广西建工集团第四建筑工程有限责任公司“8·10”组，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证查明了事故发生的经过、原因、接经济损失,认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，总结事故教训，提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如

一、基本情况

（一）有关单位及人员情况

1.建设单位：宾阳彰泰房地产开发有限公司（以下简称彰泰公司）成立于2018年8月27日，住所为广西南宁市宾阳县城中社区东五里34号，法定要经营范围为房地产开发经营、对房地产业的投资，室内外装饰工程设计与施工，建筑装饰材料并取得相应资质。

2020年6月6日，彰泰公司任命杨绍辉为该项目负责人。

2.总包单位：广西建工集团第四建筑工程有限责任公司（以下简称广西四建）成立于1996年5月30日，住所为桂林市七星区五里店路27号,法定主要经营范围为建筑工程施工，并取得总承包特级资质。2004年12月31日取得广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》。

2019年3月19日，广西四建任命方波为该项目项目经理。方波于2017年9月17日取得一级建造师资格。

3.监理单位：桂林华泰工程监理有限公司（以下简称华泰公司）成立于2000年3月20日，住所为桂林市灵川县八里街开发区八里四路与川东五路峰誉16幢1单元9层1-9-7号,法定代表人为朱忠勇。主要经营范围为建设工程、市政工程监理及技术咨询服务监理等，并取得相应的资格资质。

2018年12月24日，华泰公司任命黄志刚为该项目项目总监。黄志刚于2017年10月25日取得注册监理工程师资格。

4.劳务分包单位：南宁市吉惠建筑工程劳务有限责任公司（以下简称吉惠公司），成立于2004年4月19日，住所为南宁市迎凯路10号1号车间，霞。主要经营范围为建筑劳务分包，各类工程建设活动等。

2020年1月15日，吉惠公司任命吴新为该项目项目负责人。吴新于2016年2月14日入职吉惠公司。

（二）项目概况

2018年8月28日该项目取得宾阳县不动产登记证。2018年11月19日取得建设工程规划许可证。2018年11月30日取得建筑工程施工许可证。

2018年10月，彰泰公司经招投标与广西四建签订《宾阳彰泰学府（二标段）项目建安总承包工程建设工程施工合同》。

2018年9月，彰泰公司经招投标与华泰公司签订《建设工程委托监理合同（宾阳彰泰学府（二标段）项目建安总承包》，事故发生段在华泰公司

2018年12月广西四建与吉惠公司签订该项目劳务分包合同及安全协议，双方约定劳务分包内容为抹灰、模板、砌筑、混凝土、钢筋、焊接、脚包作业，并约定贯彻谁施工谁负责安全的原则。事故发生区域位于吉惠公司作业工区、由吉惠公司进行劳务分包作业引起。

（三）12#楼施工进度情况

事发地点位于该项目11#楼与12#楼之间。12#楼已完成封顶，该楼的32、33层脚手架封闭围护措施完善。事故发生时，12#楼32、33层正在进作业。

二、事故经过、救援及报告工作

（一）事故经过及救援情况

2020年8月10日，吉惠公司进行宾阳彰泰学府项目12#楼外架整改加固作业。施工前，广西四建进行了安全作业策划和安全风险防范工作安排，域警戒线，并安排项目部4名安全员值守，华泰公司监理人员旁站。

17时20分左右，陈建余修补完11#楼抹灰质量缺陷后下楼，欲穿过11#、12#楼间设置的警戒线区域（经此区域通行较正常通行路线相比较近）予以劝阻，陈建余不听从劝阻，强行穿越设置的警戒线区域，此时，12#楼掉落的钢管砸中塔吊机身后落地反弹不幸击中陈建余头部，致头部流血，被砸破脱落一旁。

事故发生后，广西四建安全员向项目经理方波报告，方波组织人员用广西四建的面包车将陈建余送往宾阳县人民医院抢救，后经抢救无效死亡。

（二）事故报告情况

发生事故后，方波立即向广西建工集团第四建筑工程有限责任公司第一分公司总经理李世栋报告，李世栋即向广西四建安全总监李友胜进行了汇县住建局报告。

当晚19时28分，县住建局接到该事故的信息快报，立即派人前往现场核查。核查时李友胜向县住建局报告了该事故情况。县住建局随后将该信理局。

县应急管理局接报后立即前往现场查看，相关单位承认该事故发生并积极配合调查。

（三）伤亡人员情况及事故直接经济损失

死者：陈建余，男，广西桂林全州县人，生前系吉惠公司工人。

事故发生后，有关单位积极进行善后处置并于2020年8月12日达成赔偿协议，共计赔偿约210万元。

经调查测算，此次事故造成直接经济损失约220万元（不含事故罚款费用）。

三、事故现场勘查情况

2020年8月11日，县应急管理局工作人员对事故现场进行了勘查，该工程目前处于外墙抹灰阶段。事发地点位于11#楼与12#楼之间。12#楼已32、33层脚手架封闭围护措施完善。11#楼与12#楼之间设置有警戒线、划定了警戒区域。事故发生时，12#楼32、33层正在作脚手架整改加固作业事故处于停工状态。

四、有关单位和人员履职情况

彰泰公司作为该项目建设单位，在施工前申领了建筑施工许可证，经公开招标将该项目以施工总承包的方式发包给具有相应资质的广西四建；经应资质的华泰公司签订了施工监理合同。

华泰公司作为该项目监理单位，按规定进行监理旁站。

广西四建经彰泰公司同意将劳务工程合法发包给具有相应资质的吉惠公司，并签订了《劳务分包合同》《安全生产协议书》，约定了双方安全生四建在日常安全管理中组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，按计划投入安全施工措施费用，定期开展施工现场安全检查和隐患排查工作。此进行了班前安全教育、安全技术交底、安全管理策划及现场警戒监督管理，并对外架施工人员资格证进行了查询备案。

吉惠公司作为该工程的劳务分包单位，安全教育培训不到位，未能有效制止陈建余违反安全管理规定擅自进入禁止通行区域，企业安全生产主体吴春霞作为该公司法定代表人，未履行生产经营单位主要负责人的相应职责。

陈建余系该事故中死亡的施工工人，安全意识淡薄，不遵守施工现场安全管理规定，未经许可擅自进入禁止通行的危险区域。

五、事故原因分析

（一）直接原因

施工工人陈建余安全意识淡薄，未严格遵守本单位的安全生产规章制度，未经许可擅自进入禁行区域，被坠落的钢管打击是导致事故发生的直接

（二）间接原因

吉惠公司未能有效制止工人违反安全管理规定擅自进入禁止通行区域，未有效落实企业安全生产主体责任，是导致事故发生的间接原因。

六、事故性质认定

广西建工集团第四建筑工程有限责任公司“8·10”物体打击事故，是一起因作业工人未遵守安全生产规章制度，相关单位疏于安全教育、疏于安生产安全责任事故。

七、责任认定及处理建议

（一）免予处罚的人员

吉惠公司工人陈建余违反《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定，未严格遵守本单位的安全生产规章制度，导致事故发生，对事故发

鉴于其在事故中死亡，免予追究其相应责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

吉惠公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，未能有效管理规定擅自进入禁止通行区域，对事故发生负有责任。

建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定对吉惠公司给予相应的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

吉惠公司法定代表人吴春霞，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条之规定，未督促、检查本单位的安全生产工作，对事故发生负有责任

建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定对吴春霞给予相应的行政处罚。

（四）建议进行内部处理的人员

吉惠公司项目负责人吴新未能有效制止和纠正工人违反安全管理规定的行为。

建议吉惠公司依据内部管理规定，给予其相应处理。

八、整改措施及建议

（一）吉惠公司要夯实企业安全生产主体责任，严格按照安全生产教育和培训计划内容要求，强化对现场作业人员岗前及日常安全培训教育，确本岗位各类安全隐患和风险判断识别能力；要严格落实各项规章制度，按照法律、法规、标准、规程，强化对作业现场的安全管理，加强对现场的安发现并制止违法违规行为，严防此类事故再次发生。

（二）广西四建要加强对分包单位的安全管理，督促各单位落实安全生产主体责任，严格落实培训教育制度，切实提高管理人员和施工人员风险杜绝违章、违反相应指令作业，严防此类事故再次发生。

（三）宾阳县住建局要提高站位，高度重视安全生产工作,切实做好辖区内安全生产警示宣传教育工作；进一步细化监管标准，提高监管水平；执法必严，违法必究，持续保持高压态势，夯实企业安全生产主体责任；对上述单位整改情况进行核查，并将核查情况上报县应急管理局。

广西建工集团第四建筑工程有限责任公司

“8·10”物体打击事故调查组